

1531679-07.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353508/2021 - 78º D.P. JARDINS, 22188990 - 78º D.P. JARDINS, 7029/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2353508 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO SILVA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531679-07.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531679-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353508/2021 - 78º D.P. JARDINS, 22188990 - 78º D.P. JARDINS, 7029/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2353508 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO SILVA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de CARLOS EDUARDO SILVA DE JESUS, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 155 do Código Penal afirmando que, em 29 de dezembro de 2021, por volta das 09h20min, na Rua Augusta, 403, - Consolação, no interior do supermercado Carrefour, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, 3 (três) cervejas da marca Beckers, bens estes de propriedade do supermercado Carrefour, representado por Luciana Da Silva Oliveira.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, na data e local dos fatos, CARLOS EDUARDO ingressou no Supermercado e, valendo-se da aparente ausência de vigilância, se apoderou dos produtos supramencionados e saiu do estabelecimento

sem pagar. Em seguida, a funcionária Luciana Da Silva Oliveira percebeu o furto e foi até a rua, interrompendo a fuga de CARLOS EDUARDO. Ao ser abordado, o denunciado ainda chegou a xingar a funcionária de "Filha da Puta", sendo que Luciana pegou das mãos de CARLOS EDUARDO os objetos, recuperando a mercadoria. A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores"

(...) "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

Malgrado os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva se mantenham incólumes, a conduta perpetrada pelo acusado, em tese, representa inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. A respeito da insignificância, lembro que o conceito foi introduzido por Roxin em 1964 ("Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründende Merkmale im Strafrecht"), porém tornado célebre em seu "Política criminal e sistema jurídico-penal". A preocupação de Roxin é, a partir da constatação das funções do sistema jurídico-penal extraídas da constituição alemã, estabelecer os limites dos tipos penais; neste contexto, atos que, embora possam se ser subsumidos às proibições da lei penal, mas não impliquem relevante ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, são materialmente atípicos. Sendo atípicos, nada há de se pesquisar a respeito das condições dos agentes ou do caráter reprovável das condutas.

É consabido que o Supremo Tribunal Federal reconhece a atipicidade material de algumas condutas que não justificam a intervenção do direito penal, considerada a ultima ratio para a resolução dos conflitos sociais. No caso sub examine, além da primariedade do acusado, o prosaico princípio da insignificância avalia o injusto penal sob o prisma da teoria do delito, afastando a própria tipicidade.

Destarte, uma vez que o fato em si não constituiria crime, tornar-se-ia incongruente a análise de critérios subjetivos para aferir a inocuidade da conduta perpetrada.

Desse modo, o fato é atípico, em vista do princípio da insignificância.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta contra CARLOS EDUARDO SILVA DE JESUS, qualificados nos autos, para ABSOLVÊ-LO da acusação do crime previsto no art. 155, "caput", do Código Penal, com fundamento no art.386, incisos III do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA